

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1316/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นายสถาพร อัสว मुखกุล นางรัชนีวรรณ สุ  
ภาคกุล หรือสภาคกุล

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119.

เมื่อโจทก์ยื่นฟ้อง ผู้ประกันไม่สามารถส่งตัวจำเลยซึ่งได้ประกันตัวไปในชั้นฝากขังต่อศาลได้ ศาลชั้นต้นสั่งปรับเต็มตามสัญญาประกัน หลังจากนั้นผู้ประกันสามารถติดตามตัวจำเลยโดยนำเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยมาส่งศาลได้เพราะความพยายามขวนขวายของผู้ประกัน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามเป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งความผิดของจำเลยเป็นความผิดเล็กน้อย ดังนี้ศาลฎีกาย่อมยกเป็นเหตุลดค่าปรับให้ผู้ประกันได้.

---

คดีสืบเนื่องจากผู้ประกันได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวจำเลยต่อศาลชั้นต้นในชั้นฝากขังคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ประกันได้ โดยตีราคาเป็นเงินหนึ่งแสนบาท ต่อมาโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นนัดสอบคำให้การจำเลย จำเลยไม่มาศาลผู้ประกันยื่นคำร้องขอเลื่อนการส่งตัวจำเลยอีก ๒ ครั้งศาลชั้นต้นอนุญาต ถึงวันนัดผู้ประกันและจำเลยไม่มาศาลศาลชั้นต้นสั่งปรับตามสัญญาประกัน

ผู้ประกันอุทธรณ์ขอให้งดปรับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกาขอให้ลดค่าปรับ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หลังจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ให้ปรับผู้ประกันฐานผิดสัญญาไม่นำส่งตัวจำเลยต่อศาลตามกำหนดนัดเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทเต็มจำนวนตามสัญญาประกันแล้ว ต่อมาผู้ประกันสามารถติดตามตัวจำเลยโดยนำเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยมาส่งศาลได้แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังศาลสั่งปรับผู้ประกันเพียง ๖ เดือนความผิดของจำเลยเป็นความผิดเล็กน้อย การที่ผู้ประกันนำเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยส่งศาลได้เพราะความพยายามขวนขวายของผู้ประกัน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามเป็นจำนวนไม่น้อยดังนี้รูปคดีมีเหตุที่จะลดหย่อนค่าปรับให้แก่ผู้ประกันลง

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ปรับนายสถาพร อัสวมุขกุล ผู้ประกันเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภักดิ์-สมศักดิ์ จุสวัสถ์)

ศาลอาญา - นายบุญรอด ตันประเสริฐ

ศาลอุทธรณ์ - นายสมพันธ์ น้อยสง่า

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ